Câu hỏi 4(1 điểm): Theo anh (chị), trong trường hợp này luật sư Q có thể khiếu nại với thủ trưởng cơ quan điều tra hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Chị Sao đề nghị luật sư cố gắng tìm các tình tiết để giảm nhẹ tội cho Ngọc vì các con chị còn quá nhỏ (2 tuổi và 4 tuổi) cần có bố chăm lo.

Khi gặp gỡ luật sư Q, bị can Ngọc luôn cho rằng sự việc xảy ra đúng như bị can đã khai với cơ quan điều tra, bị can gây ra cái chết cho ông Báu nên cũng đáng bị chết. Bị can chấp nhận để luật sư bào chữa chỉ nhằm mục đích làm yên lòng gia đình nên luật sư không cần tốn nhiều công sức làm gì. Ngoài ra, Ngọc còn cho luật sư biết mình đã từng lấy trộm một chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng từ tháng 9 năm 1994 mà chưa bị phát hiện, xử lý.

Câu hỏi 5(1 điểm): Luật sư Q cần giải quyết tình huống này như thế nào? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát đã ra bản cáo trạng truy tố Hoàng Ngọc về tội Giết người theo điểm e khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự và tội Cướp tài sản theo khoản 3 Điều 133 Bộ luật hình sự. Toà án nhân dân đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Hoàng Ngọc theo tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự nêu trên.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, bị cáo Ngọc đề nghị Toà án chỉ định thêm một luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố C cùng với luật sư Nguyễn Q bào chữa cho mình. Hội đồng xét xử thảo luận và không chấp nhận yêu cầu của bị cáo vì với sự tham gia tố tụng của luật sư Nguyễn Q thì quyền bào chữa của bị cáo đã được đảm bảo.

***Câu hỏi 6(1 điểm)*:** Anh (chị) có nhận xét gì về cách giải quyết của Hội đồng xét xử sơ thẩm? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Khi nghiên cứu hồ sơ trong thời gian chuẩn bị xét xử, luật sư Q thấy lời khai của Ngọc có nhiều điểm mâu thuẫn như:

- Tại một số bút lục Ngọc khai con dao mũi nhọn là do Ngọc chuẩn bị từ trước khi đến nhà ông Báu nhưng tại một số bút lục khác Ngọc lại nói khi thấy ông Báu hô cướp Ngọc mới vớ con dao trên bàn để khống chế ông Báu;
- Trong một số bút lục Ngọc khai khi thấy Ngọc hỏi vay tiền ông Báu đã mắng chửi Ngọc là đồ lười biếng và hắt nước đuổi Ngọc về. Đang không có tiền lại bị mắng chửi nên Ngọc mới vớ con dao trên bàn để tấn công ông Báu nhằm buộc ông báu cho vay tiền.

Trong hồ sơ cũng có lời khai của anh Bình và anh Kiều là những người hàng xóm cạnh nhà ông Báu. Anh Bình, anh Kiều khai có nghe tiếng cãi vã bên nhà ông Báu nhưng không nghe rõ nội dung và cũng không để ý vì hàng ngày những người trong gia đình ông Báu cũng thường to tiếng với nhau. Anh Kiều, anh Bình có mặt tại phiên toà sơ thẩm.

Câu hỏi 7(1 điểm): Nếu là luật sư Nguyễn Q, anh (chị) sẽ xét hỏi như thế nào tại phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi tại phiên toà đã làm rõ được nội dung vụ án như sau: Khi thấy Ngọc đến hỏi vay tiền, ông Báu không cho vay và mắng Ngọc là "đồ lười biếng". Đang bức xúc, Ngọc đã vớ con dao trên bàn nước nhà ông Báu khua khua trước mặt ông Báu để đe đoạ, ông Báu liền hô "Cướp cướp". Sợ bị lộ nên Ngọc đã đâm nhiều nhát vào vai và hai tay ông Báu, đồng thời nhét túi nilông vào mồm ông Báu. Sau đó, Ngọc mở tủ lấy 300.000 đồng rồi thay quần áo và bỏ trốn.

Ngọc là con liệt sĩ và chưa có tiền án.

Câu hỏi 8(1 điểm): Hãy nêu những điểm chính trong bản bào chữa cho Hoàng Ngọc tại phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình đối với Ngọc về tội Giết người theo điểm e khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự và tội Cướp tài sản theo khoản 3 Điều 133 Bộ luật hình sự. Trong thời hạn kháng cáo, Ngọc và gia đình nhờ luật sư Nguyễn Q giúp viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình.

Câu hỏi 9(1 điểm): Theo anh (chị), luật sư Q có thể chấp nhận những yêu cầu của Ngọc và gia đình hay không? Tại sao?